

한전KDN(주) 상임감사 시정요구 및 통보·권고

제 목 기타보증금 회수 및 관리 부적정
소 관 부 서 ○○○○○○(●●●●●●●●)
조 치 부 서 ○○○○○○(●●●●●●●●), ◇◇◇◇◇◇(◆◆◆◆◆◆◆◆)
구 분 회계관리(결산관리)
내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○(●●●●●●●●)는 한전의 지능형 원격검침 인프라(이하 AMI) 구축 공사를 총괄하는 조직으로 AMI 구축공사의 공정·품질·안전관리, 시공에 대한 기술 지원 업무 및 AMI 서버시스템 구축 등에 대한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「채권 및 대손관리지침」제4조(부서의 역할 및 책임사항) 및 제16조(채권관리 보고체계 및 절차)에 따르면 채권을 최초로 발생시킨 원인행위를 담당한 부서(이하 해당부서)는 그 채권의 관리 및 회수를 책임지도록 되어 있다.

그리고 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」제13조(결산의 수행)에 따르면 기관장은 결산을 할 때 해당 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확하게 표시하도록

록 되어 있다.

또한 「내부통제운영규정」 제5조(내부통제체계 구축 및 운영원칙) 제11조(총괄부서) 및 제22조(모니터링)에 따르면 ◇◇◇◇◇◇(◆◆◆◆◆◆)은 회사가 위험에 노출되는 경우 이를 효과적으로 회피 또는 경감시킬 수 있는 내부통제를 설계·적용하고, 내부통제체계 운영 관련 미비점이 나타난 경우 이를 적시에 시정하는 등 전반적인 내부통제제도 운영을 총괄하도록 되어있다.

따라서 ○○○○○○(●●●●●●)는 사업 수행 중 가압류 청구 등 이해관계자 간 발생한 법률상 처분으로 공탁금과 같은 채권이 발생한 경우 그 채권의 목적·기간·회수가능성 등을 관리하고 채권의 발생 목적이 소멸되었다면 재무정보의 신뢰성 등을 고려하여 즉시 해당 채권을 회수하여야 한다.

또한 ◇◇◇◇◇◇(◆◆◆◆◆◆)은 감사결과 등에서 내부통제체계 운영 관련 미비점이 나타난 경우, 이를 적시에 시정하여 발생 가능한 위험을 효과적으로 통제하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○(●●●●●●)는 △△△△.△△.△△. AMI 50만호 구축을 위한 자재 납품사업이 완료된 이후 △△△△.△.△△. 납품업체(이하 쉘라인)에 손해배상을 청구하는 과정에서 예상되는 손해액 □□□□□□원을 보전하기 위하여 쉘라인이 소유한 특허권 및 유체동산에 대한 가압류를 추진하였고, 2012.6.14. 가압류 신청에 대한 법원의 담보제공명령¹⁾에 따라 △△△△.△.△△.에 □□□□□

□원을 현금 공탁하였다.

이후 회사는 △△△△.△.△△. ○○○○○○○(●●●●●●)가 광장 등 3개
법무법인을 통해 기존 판례, 승소 가능성, 소송비용 등을 종합적으로 검토한 결
과를 근거로 젤라인에 구상금 소송을 제기하지 않기로 결정하였고, 젤라인에 대
한 별도 제재 차원에서 KS규격을 충족한 핵심 특허의 존속기간이 만료되는 △
△△△△.△.△. 이후 특허권에 대한 가압류를 해지하고 공탁금 □□□□□□원
을 회수하기로 하였다.

그러나 ○○○○○○○(●●●●●●)는 △△△△ 회계연도를 기준으로 발행 목
적이 소멸된 채권이 발생하였음에도 감사기간인 △△△△.△.△△.까지 이를 회수하
지 아니하였다.

그 결과 회사가 미회수 자금을 운용하지 못함에 따른 이자수익과 같은 기회
비용이 발생하였고 △△△△ 회계연도에 소멸되어야 할 기타보증금이 자산 계정
으로 남아있어 재무제표의 정확성 또한 다소 저하되었다.

아울러 회수하여야 할 기타보증금의 장기간 미회수 상태가 지속될 경우 재
무정보의 신뢰성이 저하되고 회수한 현금으로 창출 가능한 이자수익 등의 기회
비용이 발생할 위험이 있으나, △△△△년 기말 기준 통제기술서(RCM)를 검토한
결과 장기간 미회수된 보증금으로 인한 위험 통제가 설계되어있지 않음을 확인
하였다.

관계부서 의견

1) 재판상 임시적.선행적 조치로 인해 상대방에게 발생할 수 있는 손해를 대비하여 법원이 일정한 담보 제공을 명하는 제도

○○○○○○○(●●●●●●●)는 미회수된 기타보증금의 관리에 미흡함이 있었음을 인정하였으며, 회수가 既결정된 공탁금 △△△△△원을 신속하게 회수하겠다는 의견을 제시하였다.

◇◇◇◇◇◇(◆◆◆◆◆)는 회수하여야 할 보증금이 장기간 회수되지 않아 발생할 수 있는 위험의 통제 필요성에 동의하며 관련 부서와 협의하여 통제기술서를 신규로 설계하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○○○장은

① 2025년 기말 기준으로 회수가 既결정된 공탁금 △△△△△원을 재무부서와 협의하여 회수하고, 그에 따른 적정한 회계처리를 통해 기타보증금 계정을 정리하기 바랍니다.(시정)

② 향후에는 본래 목적이 소멸된 보증금이 적기에 회수될 수 있도록 「채권 및 대손관리지침」을 관련 직원들에게 교육하기 바랍니다.(통보)

◇◇◇◇◇◇장은 관련 부서간 협의를 거쳐 장기간 회수되지 않은 보증금으로 인하여 발생 가능한 위험에 대하여 식별·평가하고 내부통제활동에 반영하시기 바랍니다.(권고)